

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2799/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายอนุชาหรือดวงอนุชา แจ้งสว่าง

จำเลย

นายอนุชาหรือดวงอนุชา แจ้งสว่าง

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เป็นฎีกา ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง เนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษา ลงโทษจำคุกจำเลย ไม่เกิน 5 ปี และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย จึงไม่รับ เป็นฎีกาของจำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า การที่อาวุธปืนของกลางวางอยู่ กับพื้นใต้ โต๊ะและอยู่ในถุงกระดาษ โดยที่จำเลยไม่ได้พาอาวุธ ติดตัว จะถือว่าจำเลยครอบ ครองอาวุธปืนโดยยึดถือเพื่อตนหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 113) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง คำสั่งของคณะปฏิรูปการ ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3,6,7 ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 371 ลงโทษฐานมีอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพกพาอาวุธปืนติดตัวไปตามทางสาธารณะโดย ไม่ได้รับ อนุญาต ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 2 ปี ธิบอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุม เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 1 ปี 4 เดือน นอกจากนี้ที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 108) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 113)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยได้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่กว่าที่เจ้าพนักงานตำรวจพบเห็นถึงกระดาษอยู่บนตักจำเลย ก่อนจับกุมเป็นเรื่องจำเลยรับฝากไว้จากเพื่อนทั้ง ๆ ที่ ไม่ทราบว่าภายในบรรจุสิ่งใดไว้ เมื่อเพื่อนกลับจากห้องน้ำจำเลยได้ส่งถึงกระดาษคืน แต่เพื่อนเจ้าของถึงกระดาษบอกให้ จำเลยวางไว้ที่พื้นใต้โต๊ะอาหาร จำเลยจึงปฏิบัติตาม เพื่อนำไปสู่ ข้อกฎหมายที่ว่า จำเลยไม่มีเจตนากระทำความผิด ดังนี้ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยได้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่กว่าที่เจ้าพนักงานตำรวจพบเห็นถึงกระดาษอยู่บนตักจำเลย ก่อนจับกุมเป็นเรื่องจำเลยรับฝากไว้จากเพื่อนทั้ง ๆ ที่ ไม่ทราบว่าภายในบรรจุสิ่งใดไว้ เมื่อเพื่อนกลับจากห้องน้ำจำเลยได้ส่งถึงกระดาษคืน แต่เพื่อนเจ้าของถึงกระดาษบอกให้ จำเลยวางไว้ที่พื้นใต้โต๊ะอาหาร จำเลยจึงปฏิบัติตาม เพื่อนำไปสู่ ข้อกฎหมายที่ว่า จำเลยไม่มีเจตนากระทำความผิด ดังนี้ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว
ยกคำร้อง

(ทวิช กำเนิดเพชร-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>